MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Decreto Estadual nº 50.014/2020

Regulamento do Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco (Lei nº 11.817/2000)

Origem e finalidade do decreto

Pessoal, este é um dos textos mais curtos do edital de Legislações — são apenas **10 artigos** — e, justamente por isso, cai com detalhe. Vale decorar cada número.

Para entender o decreto, primeiro entenda o problema que ele resolve:

- O **Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco** (Lei nº 11.817/2000) previa, entre as penas, a **detenção** e a **prisão** (art. 28, II e III), que implicavam **privação de liberdade** do transgressor (art. 28, § 4º).
- A **Lei Federal nº 13.967/2019** alterou o **Decreto-Lei nº 667/1969** (art. 18, VII) e **proibiu** a aplicação de medida privativa e restritiva de liberdade como sanção disciplinar aos militares dos Estados.
- Como a norma federal vale para todos os Estados, Pernambuco precisou **adaptar o seu Código** sem reescrevê-lo: fez isso por meio de um **decreto regulamentador**.

> **Atenção!** O decreto **não revoga** a Lei nº 11.817/2000. Ele a **regulamenta** (ou seja, detalha como aplicá-la). Quem manda no assunto continua sendo a lei; o decreto só diz como ela funciona depois da vedação federal.

Quando vale? O decreto é de 22/12/2020 e entrou em vigor na data da publicação (Diário Oficial de 23/12/2020), mas produz efeitos **a partir de 27 de dezembro de 2020**, acompanhando a modulação da lei federal, que alcança as condutas praticadas **após 26 de dezembro de 2020**.

> **Contexto que pode aparecer em prova (e confundir):** em maio de 2022, o **STF (ADI 6595)** declarou **inconstitucional a Lei Federal nº 13.967/2019** — a mesma que motivou o decreto —, por vício de iniciativa (o regime dos militares estaduais é matéria de iniciativa do governador) e por entender que a Constituição admite a prisão por transgressão militar (art. 5º, LXI, e art. 142, § 2º). A **Lei 14.751/2023** (art. 18, parágrafo único) também ressalva expressamente as **prisões disciplinares militares**. Mesmo assim, o **Decreto 50.014/2020 continua publicado sem revogação** no Alepe Legis, e é ele que o edital pede. Na prova, responda **pela letra do decreto**, a menos que o enunciado pergunte sobre a decisão do STF.

Antes de tudo: as penas do art. 28 da Lei 11.817/2000

Para entender o decreto, você precisa ter na cabeça o rol de penas do Código (art. 28):

Inciso	Pena	Observação
I	**Repreensão**	a mais branda; não priva de liberdade
II	**Detenção**	privação **relativa** de liberdade: recolhimento em dependência da OME (§ 4º, I)
III	**Prisão**	privação **absoluta**: confinamento em local da OME ou em estabelecimento prisional militar (§ 4º, II)
IV	**Licenciamento a bem da disciplina**	só praças **sem estabilidade**, após processo sumário (art. 30, § 1º)

V	**Exclusão a bem da disciplina**	Aspirante e demais praças, **com ou sem** estabilidade (art. 30, § 2º)

- Detenção e prisão **não podem passar de 30 dias** (art. 28, § 4º).
- Antes de qualquer pena, a autoridade pode usar a **advertência**: orientação **verbal**, **sem registro** na ficha (art. 28, § 3º). Advertência **não** é pena do rol.
- As **medidas administrativas** do § 1º do art. 28 podem ser aplicadas **alternativa ou cumulativamente** com as penas — o decreto (arts. 5º e 6º) repete essa regra, que já estava no art. 38 da lei.

O que o decreto regulamenta (arts. 1º e 2º)

Art. 1º — objeto. Regulamenta os dispositivos da Lei nº 11.817/2000 sobre as penas disciplinares **com restrição e privação de liberdade**, em conformidade com o art. 18, VII, do Decreto-Lei nº 667/1969.

Art. 2º — a regra central. As sanções dos **incisos II e III do art. 28** da Lei (ou seja, **detenção** e **prisão**) continuam sendo aplicadas e **produzem todos os efeitos administrativos e secundários**, **com exceção da privação de liberdade**, absoluta e relativa, prevista no § 4º do art. 28.

Em outras palavras:

Pena	Privação de liberdade na Lei 11.817	Depois do decreto
Detenção	**Relativa** (recolhimento em dependência da OME)	Pena existe e produz efeitos, **sem** o recolhimento
Prisão	**Absoluta** (confinamento)	Pena existe e produz efeitos, **sem** o confinamento

> **Memorize:** detenção = privação **relativa**; prisão = privação **absoluta**. O decreto tira a privação, mas **mantém a pena e todo o resto**.

Efeitos secundários e administrativos (arts. 3º e 7º)

O art. 3º diz o que são esses "efeitos secundários e administrativos": todos os desdobramentos que as leis específicas dos militares estaduais atribuem à sanção aplicada, **tais como**:

1. **atualização e classificação do comportamento** em que a **Praça** penalizada permaneça ou ingresse;
2. **registro nos assentamentos funcionais**;
3. **início da contagem do prazo para recursos**;
4. **submissão a processo administrativo**, quando o militar estiver no comportamento **mau há no mínimo 1 (um) ano** e continuar com conduta irregular ou procedendo incorretamente no desempenho de suas funções; e
5. **contagem de tempo para reclassificação e melhoria de comportamento**.

> **Pegadinha clássica:** o rol do art. 3º é **meramente exemplificativo** (art. 7º). Se a questão disser que o rol é "taxativo" ou "exaustivo", está errada. Existem outras medidas "definidas em lei, portaria ou regulamento".

Lembrete do Código Disciplinar para fixar o item 4: o comportamento das Praças é classificado, do

melhor para o pior, em **Excepcional, Ótimo, Bom, Insuficiente e Mau**. O militar incluído na corporação começa no comportamento **Bom**.

Publicação e dosimetria (art. 4º)

A aplicação da pena disciplinar deve ser **publicada com a respectiva dosimetria**, de acordo com o **Capítulo II do Título II** da Lei (onde estão as circunstâncias atenuantes e agravantes), e **classificada** conforme o **art. 26** da Lei: transgressões **leves, médias ou graves**.

Finalidade: aplicar o que prevê a **Lei Complementar nº 351/2017**, que utiliza essa classificação.

Dosimetria é a medida da pena: a autoridade parte da gravidade da transgressão e **soma ou reduz** conforme as circunstâncias atenuantes e agravantes. Daí a exigência de publicar não só a pena, mas **como se chegou a ela**.

Penas substituídas por medidas administrativas (arts. 5º e 6º)

O art. 5º permite que as penas disciplinares sejam **substituídas** pelas **medidas administrativas** do § 1º do art. 28 da Lei:

- **I** — cancelamento de matrícula em curso ou estágio;
- **II** — afastamento do cargo, função, encargo ou comissão;
- **III** — movimentação da OME;
- **IV** — suspensão da folga, para prestação compulsória de serviço administrativo ou operacional à OME; e
- **V** — suspensão de pagamento, no soldo, dos dias faltados injustificadamente, com interrupção compatível da contagem do tempo de serviço.

Quando usar? Quando as circunstâncias da transgressão **recomendarem**, cabendo à autoridade competente observar o art. 6º:

Forma	Natureza da transgressão	Requisitos do transgressor
Alternativa (substitui **totalmente** a pena — inciso I)	**Leve**	**Não** seja reincidente específico **e** esteja, **pelo menos**, no comportamento **Bom**
Cumulativa (**complementa** a pena — inciso II)	**Média ou grave**	**Seja** reincidente específico **e** esteja, **pelo menos**, no comportamento **Insuficiente**

"Pelo menos" significa "esse nível ou um melhor". Então "pelo menos Bom" = Bom, Ótimo ou Excepcional; "pelo menos Insuficiente" = qualquer um, **exceto o Mau**.

- **Reincidência específica** (art. 6º, § 1º): praticar a **mesma** ação ou omissão prevista como transgressão, **mais de uma vez**, durante o tempo necessário para o **cancelamento da pena** aplicada à primeira transgressão.
- **Oficiais e Aspirantes-a-Oficial** (art. 6º, § 2º): a ficha deles não é classificada por comportamento, mas as disposições do artigo se aplicam a eles **no que couber**.

> **Fixe pela lógica:** leve → pode **trocar** a pena pela medida (benefício para quem é bem comportado e primário). Média ou grave → a medida vem **junto** com a pena (reforço para quem reincide).

Cumprimento e término (arts. 8º, 9º e 10)

- **Art. 8º** — a aplicação da sanção **não impede** o militar de cumprir qualquer ato de serviço ou instrução que lhe seja imposto.
- **Art. 9º** — considera-se **cumprida** a sanção disciplinar **a partir da data da publicação do ato punitivo, após o exaurimento de todos os recursos** interpostos, se houver.
- **Art. 10** — vigência na data da publicação, com **efeitos a partir de 27/12/2020**.

> **Cuidado com o art. 9º:** a sanção só é considerada cumprida depois que **os recursos acabam**. Isso conversa com o art. 36 da Lei 11.817: o recurso administrativo **sobresta** (suspende) o início do cumprimento da pena e a eficácia de seus efeitos até o julgamento final.

Resumo para revisar

Artigo	Ideia central
1º	Regulamenta a Lei 11.817/2000 quanto às penas com restrição e privação de liberdade (DL 667/1969, art. 18, VII)
2º	Detenção e prisão **mantêm todos os efeitos**, **menos** a privação de liberdade (art. 28, § 4º)
3º	Efeitos secundários: comportamento, assentamentos, prazo de recurso, processo administrativo, contagem de tempo
4º	Publicar a pena **com a dosimetria**, classificando-a (leve, média ou grave — art. 26) para a LC 351/2017
5º	Penas podem ser **substituídas** pelas 5 medidas administrativas do art. 28, § 1º
6º	**Leve**: substitui (não reincidente específico, pelo menos Bom). **Média/grave**: complementa (reincidente específico, pelo menos Insuficiente)
7º	Rol do art. 3º é **exemplificativo**
8º	Sanção não impede o serviço nem a instrução
9º	Cumprida a partir da publicação, **após esgotados os recursos**
10	Vigência na publicação; efeitos desde **27/12/2020**

Fontes e método.
Texto do Decreto Estadual nº 50.014, de 22 de dezembro de 2020, e da Lei Estadual nº 11.817, de 24 de julho de 2000, conforme publicados no portal Alepe Legis (decreto sem registro de alteração ou revogação, consulta em 10/2026); STF, ADI 6595 (julgada em maio de 2022). Texto explicativo elaborado pelo MentorIA, em linguagem própria, com os dispositivos em ordem de estudo.